

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3121/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ไค เชียง ไว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 251, มาตรา 252, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยปลอมบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญทะเบียนทหารและสำเนาทะเบียนคนเกิดซึ่งเป็นเอกสารราชการ แม้จำเลยนำเอกสารปลอมทั้ง 3 ฉบับไปใช้ในคราวเดียวกันก็เป็นการใช้เอกสารคนละประเภทกันจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมรวม 3 กระทั่งและลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้แต่ละกระโทงที่ปลอมตาม ป.อ. มาตรา 268 วรรคสองแต่การที่จำเลยปลอมและใช้ใบสำคัญทะเบียนทหารปลอมนั้น จำเลยได้ทำปลอมรอยตรา ของเจ้าพนักงานและประทับรอยตรา ปลอมนั้นลงในเอกสารดังกล่าว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำและใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 251,252 ด้วย จึงลงโทษจำเลยตามมาตรา 251 ได้เพียงกระโทงเดียวตามมาตรา 263 การที่จำเลยปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดปลอมนั้น จำเลยได้ประทับรอยตรา ปลอมด้วยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 252ด้วย อันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 252อันเป็นบทหนักที่สุดตาม มาตรา 90.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยกับพวกได้ร่วมกันปลอมบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญทะเบียนทหาร และสำเนาทะเบียนคนเกิดอันเป็นเอกสารราชการ และจำเลยได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอมใบสำคัญทะเบียนทหารที่ปรากฏรอยตราเจ้าพนักงานปลอม และสำเนาทะเบียนคนเกิดที่ปรากฏรอยตราเจ้าพนักงานปลอมนั้น ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252, 264, 265, 268, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252, 265, 268 จำเลยทำความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ฐานปลอมบัตรประชาชนและใช้บัตรประชาชนปลอม ให้ลงโทษฐานใช้บัตรประชาชนปลอมกระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 จำคุก 3 ปี ฐานปลอมใบสำคัญทะเบียนทหาร (สด.9) และปลอมรอยตราเจ้าพนักงาน กับใช้ใบสำคัญทะเบียนทหาร (สด.9) และใช้รอยตราปลอมเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี ฐานปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบ ทร.22) และปลอมรอยตราเจ้าพนักงาน กับใช้สำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบ ทร.22) ปลอมและใช้รอยตราปลอมเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้

กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 4 ปี 6 เดือน
ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท กับขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษให้จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 251 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุก 3 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระขอให้ลงโทษจำเลยเป็นสามกรรมตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หรือเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายในฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพฟังได้ว่า จำเลยได้ปลอมบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) และสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบ ทร.22) ซึ่งเป็นเอกสารราชการรวม 3 ฉบับ ต่างกรรมต่างวาระกัน โดยในการปลอมใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) และสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบ ทร.22) นั้น จำเลยได้ทำปลอมรอยตราประจำตำแหน่งนายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราที่ทำปลอมขึ้นนี้ลงในเอกสารปลอมทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว แล้วจำเลยนำเอกสารปลอมทั้ง 3 ฉบับ ไปใช้อ้างต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองในคราวเดียวกัน ศาลฎีกาเห็นว่า การปลอมเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นความผิดสำเร็จอยู่

ในตัว และแยกการกระทำต่างหากจากกันจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 3 กระทำ เมื่อจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ก็ต้องลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้ แต่ละกระทำที่ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง แม้จำเลยจะได้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวในคราวเดียวกัน แต่ก็เป็นการใช้เอกสารคนละประเภทกันจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวรวม 3 กระทำแต่การที่จำเลยปลอมและใช้ใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) ปลอมนั้นจำเลยได้ทำปลอมรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราปลอมนั้นลงในเอกสารดังกล่าว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำและใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 251, 252 ด้วย แต่เนื่องจากมาตรา 263บัญญัติว่า "ถ้าผู้กระทำความผิดตาม...มาตรา 251...ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตาม...มาตรา 251...แต่กระทำเดียว" ดังนั้นเมื่อจำเลยเป็นผู้ทำรอยตราปลอม อันเป็นความผิดตาม มาตรา 251 ด้วย จึงลงโทษจำเลยตาม มาตรา 251 ได้เพียงกระทำเดียวตาม มาตรา 263 ดังกล่าว สำหรับการที่จำเลยปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดนั้น จำเลยได้ประทับรอยตราปลอมด้วย จึงเป็นความผิดตาม มาตรา 252 ด้วย อันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษจำเลยตาม มาตรา 252 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม มาตรา 90 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้งหมดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และให้ลงโทษตาม มาตรา 251 จึงไม่ถูกต้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมและใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 ให้ลงโทษตาม มาตรา 268 จำคุก 2 ปี กระทำหนึ่ง และมีความผิดฐานปลอมและใช้ใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบ สด.9) ปลอม ทำปลอมและใช้รอยตราประทับของเจ้าพนักงานปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268, 251, 252แต่ให้ลงโทษตาม มาตรา 251 ตาม

มาตรา 263 จำคุก 3 ปี กระทั่งหนึ่งฐานปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบ
ทร.22) ปลอม และใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268,
252 ให้ลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบด้วยมาตรา 251 อันเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี
อีกกระทั่งหนึ่ง รวมเป็นจำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก4 ปี นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนวย เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ